

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/6234

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת גזענות), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 144א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 144א, אחרי "לאומי-אתני" יבוא "ובכלל זה הקריאה "מוות לערבים".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם תופעה גזענית ואלימה של קריאת הביטוי "מוות לערבים". השימוש בביטוי זה כיום לא מקבל התייחסות מספקת וענישה מותאמת בחקיקה. ביטוי זה הפך ללהיט בקרב אוהדי כדורגל במגרשים וכן להמנון הלאומי של אוהדי כדורגל במספר קבוצות. חופש הביטוי הוא זכות יסוד במדינת ישראל, אך הוא לא יכול לשמש כמגן לביטויים גזעניים הקוראים למוות והתרת דמו של מיעוט בידי קבוצת הרוב. הצעה זו מתכתבת עם חקיקה עולמית המגבילה ביטויי שנאה ומכירה בקשר הישיר בין הסתה לבין אלימות. נוכח האמור, בהצעת חוק זו מוצע להוסיף להגדרת המונח "גזענות" בחוק העונשין, התשל"ז–1977, התייחסות מפורשת לשימוש המסוכן בביטוי שהפך לשגור "מוות לערבים", בכדי למנוע את הישנות התופעה ולמגרה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.